

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 31/07/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-012481.989.24-2.

Representante: Mazza, Fregolente & Cia - Eletricidade e Construções Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Iacanga.

Responsável: Eli Doniseti Cardoso – Prefeito.

Assunto: Representação em face do edital da Concorrência nº 012/2024, Processo Administrativo nº 041/2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Iacanga, objetivando a execução de melhorias e a efficientização da Iluminação Pública no Município.

Valor Estimado: R\$ 610.998,60 (seiscentos e dez mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Advogado: José Alécio Fraga Spilari (OAB/SP 177.185).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA** contra o edital da Concorrência nº 012/2024, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA**, objetivando a execução de melhorias e a efficientização da Iluminação Pública no Município.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Vedação injustificada de consórcios;
- b)** Ausência de motivação para a licitação presencial;

c) Exigência de catálogo técnico, relatório luminotécnico, curva fotométrica e certificação ativa das luminárias LED ofertadas, pertinente ao fabricante, resultando em compromisso de terceiro alheio à disputa;

d) Presença de regras da Lei nº 8.666/93, relativa aos critérios de exequibilidade das propostas, em desacordo com o disposto no art. 59, inciso III e § 4º, da Lei 14.133/2021.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. A matéria foi submetida ao E. Tribunal Pleno em sessão de 29/05/2024, ocasião em que foi determinado o registro como Exame Prévio de Edital, bem como a suspensão do andamento do certame, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 26).

1.6. **Assessorias Técnicas e Chefia de ATJ** manifestaram-se pela procedência da representação (evento 38).

1.7. No mesmo sentido concluiu o **Ministério Público de Contas** (evento 43).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 31/07/2024
TC-012481.989.24-2

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA** contra o edital da Concorrência nº 012/2024, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA**, objetivando a execução de melhorias e a efficientização da Iluminação Pública no Município.

2.2. De plano, deve ser reconhecida a procedência da crítica sobre a indevida presença de regras da Lei nº 8.666/93, relativas aos critérios de exequibilidade das propostas, sendo que a Prefeitura reconheceu a incorreção em sede de defesa, comprometendo-se a conformar o edital com o previsto no artigo 59, da Lei nº 14.133/2021.

2.3. Com relação à impossibilidade de participação de consórcios, apontamento cuja Prefeitura não se manifestou nos autos, deverá ser observada a regra o artigo 15, do referido diploma legal, de modo que eventual vedação seja obrigatoriamente alicerçada em justificativas no processo licitatório.

2.4 Procedente, também, a insurgência sobre os requisitos de qualificação técnica, especificamente as alíneas “e” a “h” do item 5.1.4 do edital, pois, além de incompatíveis com o rol do artigo 67, da Lei nº 14.133/2021, tratam de disposições inerentes à verificação da qualidade dos produtos ofertados.

Tal aspecto foi confirmado em sede de defesa pela Prefeitura, ao alegar que “o catálogo técnico, relatório luminotécnico, curva fotométrica e

certificação ativa das luminárias ofertadas que são exigidas, são de extrema importância para aferir a eficiência dos equipamentos que a proponente pretende ofertar e instalar no Município”, não cabendo, portanto, como itens de aferição de capacidade técnica.

Como destacou o segmento de engenharia da Assessoria Técnica, a Lei 14.133/2021 possibilita que a Administração exija a apresentação de certificação, laudos emitidos por organização independente acreditada pelo Inmetro ou outros documentos técnicos como forma de analisar e avaliar a conformidade do produto apresentado com as especificações definidas edital, conforme §3º e §6º, III do art. 17 e art. 42, incisos I e III, ambos, da Lei 14.133/2021.

No âmbito de tais exigências, no entanto, a Prefeitura deverá observar a Súmula nº 15 deste E. Tribunal, que veda a exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.

2.5. Por fim, apesar das manifestações contrárias da instrução, baseadas no fato de que a Prefeitura confessou em sede de defesa que possui expertise para realizar todas as modalidades de contratação de forma eletrônica, reforço que sua opção pela modalidade presencial ainda está subsidiada pelo artigo 176, da Lei nº 14.133/21.

Nessa conformidade, não pode ser subtraído do Município de Iacanga¹, por ter população até 20.000 (vinte mil) habitantes, a isenção quanto à obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica, válida até 01 de abril de 2027.

2.6. Ante o exposto, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Excluir regras da Lei

¹ <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/iacanga.html> - População residente 10.437(2022).

nº 8.666/93, sobre critérios de exequibilidade das propostas; **2)** Observar o artigo 15, da Lei nº 14.133/21, quanto à participação de consórcios; **3)** Deslocar dos requisitos de qualificação técnica as exigências previstas nas alíneas “e” a “h” do item 5.1.4, observando, caso mantidas no edital, a Súmula nº 15 deste E. Tribunal, que veda a exigência de documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro